

통 보

1. 제 목 : 예정가격 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○, ○○, ○○, ○○보훈병원
3. 내 용
가. 업무개요

예정가격은 입찰 또는 계약체결 전 낙찰자 및 계약금액의 결정 기준으로 삼기 위해 미리 작성 및 비치하는 가격을 말하며, 규격서 및 설계서 등 계약자료와 거래실례가격, 원가계산가격 등 다양한 가격자료를 종합적으로 검토하여 산정하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제6항에서는 수의계약 추진 시 제출받은 견적가격이 예정가격의 범위에 포함되지 아니하는 등 계약상대자를 결정할 수 없는 경우에는 다시 견적서를 제출받아 계약금액을 결정하도록 규정하고 있고, 동법 시행령 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 낙찰자를 결정하도록 규정하여, 예정가격이 계약금액의 상한선 역할을 하는 것을 명확히 하고 있습니다.

따라서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조의2(예정가격의 작성방법 등) 제1항에서는 계약담당공무원이 예정가격을 작성하는 경우 이를 밀봉하여 개찰장소 또는 가격협상장소 등에 두어야 하며, 외부에 누설되지 않게 철저히 관리할 것을 규정하고 있습니다.

만약 예정가격이 유출될 경우, 입찰자 간 담합을 통해 계약금액을 조정하거나 낙찰자를 미리 정하는 등 부정행위가 발생할 수 있으므로 부당한 가격 형성

방지와 합리적인 낙찰가격을 보장하기 위해 계약담당자는 수의시담 실시 전까지 예정가격이 외부에 유출되지 않도록 철저히 밀봉하여 관리해야 합니다.

아울러, 2023년 본사 의료지원실 종합감사에서 계약관리부는 예정가격 등 비전자문서로 작성한 계약서류를 전자결재시스템(EP)에 등록하여 기록물이 유실되지 않도록 관리할 것을 권고받았고, 이에 따라 「계약 관련 비전자문서 전자결재시스템 등록 안내」(계약관리부-335, '24.1.18.)문서를 전국 기관에 이첩하였습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '24년 1월부터 '25년 8월까지 6개 보훈병원의 예정가격 결정 관련 문서를 점검한 결과, 4개 보훈병원에서 예정가격 정보가 포함된 문서가 수의시담 이전에 전자결재시스템(EP)에 등록되었으며, 접근권한이 2등급(부서)로 설정되어 부서 직원들이 예정가격 정보를 열람할 수 있었던 사실이 확인되었습니다.

[표] '24.1월~'25.8월 4개 보훈병원 예정가격 관리 부적정 목록

(단위 : 원)

구분	계약명	수의시담일자	문서등록일자	비고
○○보훈병원	자동조영제주입기 구입			수의시담 전 문서등록
	2024년 유제품(우유 등)			'기초금액을 예정가격으로 산정'함을 문서에 명시
	2024년 의료폐기물 전용용기(골판지)			
	2024년 진료재료(수술재료)			수의시담 전 문서등록
	2024년 급식재료(백미)			
	2025년 급식재료(김치류)			
	2025년 자체의약품 12종			
	2025년 진료재료(angio)_재공고			
○○보훈병원	2024년 보장구센터 보청기 등 22종 구매			'기초금액을 예정가격으로 산정'함을
	2024년 치과보철물 외주가공용역(b군)			

	2024년 핵의학재료 자체구매			문서에 명시
	2024년 흥부재료 자체구매(고시이하)			
	2024년 자체구매 의료장비 4종			수의시담 전 문서등록
	2025년 장례식장 편육			
	2025년 자체구매 진료재료(위생재료)			'기초금액을 예정가격으로 산정'함을 문서에 명시
	2024년 손소독제 2종 구매			
	25년 진료재료(흥부)_고시금액 이상			
○○보훈병원	2024년 우유 등 6종 구매			'제5안 건의 83,881,980원' 문서 명시
○○보훈병원	심장초음파진단기 유지보수용역			수의시담 전 문서등록

4. 관계기관 의견

○○·○○·○○·○○·○○보훈병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○·○○·○○·○○·○○보훈병원장은

- 예정가격 문서를 수의시담 및 개찰 이전에는 전자결재시스템(EP)에 등록하지 않도록 철저히 관리하시고, 부득이하게 등록이 필요한 경우 접근권한을 1등급으로 설정하여 예정가격 정보 열람을 차단하여 주시기 바랍니다. (통보)